

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Homicídio (art. 121 do CP)

O assunto do capítulo é o crime de HOMICÍDIO.

A aula será dividida em 5 partes:

1. HOMICÍDIO SIMPLES
2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
3. HOMICÍDIO QUALIFICADO
4. HOMICÍDIO CULPOSO
5. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

1. HOMICÍDIO SIMPLES

Veja a previsão do Código Penal:

Art. 121. **Matar alguém**: Pena - reclusão, **de seis a vinte anos**.

Quem “simplesmente” mata alguém, tem a pena prevista de 6 a 20 anos, pratica HOMICÍDIO **SIMPLES**.

Observe algo importante. Ocorre **HOMICÍDIO** quando a vítima já tiver vida EXTRAUTERINA, ou seja, já tiver nascido. No caso de vida INTRAUTERINA estaremos diante do crime de Aborto.

2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

O Código Penal prevê circunstâncias em que haverá um “privilegio” para o homicida. Em outras palavras, circunstâncias em que pena do homicídio será diminuída.

Trata-se do HOMICÍDIO **PRIVILEGIADO**:

Art. 121 (...) **Caso de diminuição de pena § 1º** Se o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, **o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço**.

Há **3 HIPÓTESES** de homicídio privilegiado:

1. Praticado **por motivo de relevante valor SOCIAL** - o motivo de relevante valor social ocorre quando a causa do delito diz respeito a interesse coletivo. TJPR, ACrim 189, PJ, 32:201.
2. Praticado **por motivo de relevante valor MORAL** – o motivo de relevante valor moral diz respeito a interesse particular. Nesse sentido: TJPR, ACrim 189, PJ, 32:201. Exemplo: eutanásia.
3. Praticado **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima** - ressalta-se que no caso de homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção, tal redução de pena só pode ocorrer se o ato for praticado logo em seguida a injusta provocação da vítima.

3. HOMICÍDIO QUALIFICADO

Assim como há circunstâncias PRIVILEGIADAS (MENOS GRAVES), há circunstâncias QUALIFICADAS (MAIS GRAVES).

Como já visto, quem “simplesmente” mata alguém, tem a pena prevista de 6 a 20 anos, pratica HOMICÍDIO **SIMPLES**.

No entanto, quem mata alguém por motivo fútil, ou com emprego de fogo, tortura, emboscada, entre outras qualificadoras, responderá pelo homicídio **QUALIFICADO**, ou seja, com punição mais grave (12 a 30 anos). Veja quais são as qualificadoras:

Art. 121. (...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

VI - ~~contra a mulher por razões da condição de sexo feminino~~: (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

VII – contra: **(Redação dada pela Lei nº 15.134, de 2025)**

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição; **(Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025)**

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; **(Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025)**

VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

IX - contra menor de 14 (quatorze) anos:

X - nas dependências de instituição de ensino:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2º-A **(Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)**

§ 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos é aumentada de:

I - 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

II - 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

III - 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada.

Vamos analisar as **QUALIFICADORAS**:

1. MOTIVO TORPE

TORPE é o motivo *que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral; que revela caráter vil; ignóbil, indecoroso, infame; que causa repulsa; asqueroso, nojento.*

O próprio Código Penal dá um exemplo de motivo TORPE: mediante paga ou promessa de recompensa (o homicídio MERCENÁRIO).

Veja alguns exemplos elencados por Damásio de Jesus *in Código Penal Anotado*:

Homicídio de esposa pelo fato de negar-se à reconciliação (por semelhança: RJTJSP, 73:311); para obter quantidade de maconha (por semelhança: RJTJSP, 71:325); matar a vítima porque deseja interromper a prática de atos de libidinagem (RT, 385:340); matar a esposa porque ela não havia concordado com um negócio (por semelhança: RT, 550:313); matar a amásia diante de seu desprezo amoroso (RT, 527:337); luxúria (RJTJSP, 14:474); despeito (RJTJSP, 14:474); vingança (RT, 438:372), desde que circunstanciada pela torpeza (RT, 511:340); mostrar maior valentia que a vítima (RJTJSP, 26:401); matar a namorada ao saber que não era virgem (RT, 374:66); recusa em fazer sexo (TJRS, RCrim 688.005.313, RJTJRS, 128:72).

2. MOTIVO FÚTIL

FUTIL é o motivo *que ou o que não tem importância ou mérito; inútil, superficial, desproporcional.*

Veja alguns exemplos elencados por Damásio de Jesus *in Código Penal Anotado*:

Simples incidente de trânsito (RT, 533:324); rompimento de namoro (RT, 395:119); pequenas discussões entre familiares (RT, 268:336); desentendimento de pequena importância (RT, 377:127); desentendimento corriqueiro entre marido e esposa (RT, 520:450 e 545:393); pedido de terceiro no sentido de que o homicida não continuasse a agredir a esposa (RT, 506:414); fato de a vítima ter rido do homicida (RF, 207:344); por causa da posse de uma enxada (TJMG, RSE 1.452, RT, 696:378); discussão a respeito de bebida alcoólica (TJMG, RSE 1.452, RT, 696:378); porque a vítima estava “olhando feio” (STJ, REsp 179.855, 5ª Turma, rel. Min. Félix Fischer, DJU, 29 mar. 1999, p. 206).

3. EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO, CRUEL OU QUE RESULTE EM PERIGO COMUM

- **MEIO INSIDIOSO:** *meio enganador*. O próprio Código Penal dá um exemplo de meio INSIDIOSO: com emprego de veneno.
- **MEIO CRUEL:** o próprio Código Penal dá exemplos de meios cruéis: com emprego de fogo, asfixia ou tortura.
- **MEIO QUE RESULTE EM PERIGO COMUM:** seria o meio de causar perigo de atingir várias pessoas, ou seja, um perigo comum a várias pessoas. O próprio Código Penal dá exemplos: com emprego de fogo ou explosivo.

4. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA

O Código Penal fornece vários exemplos: traição, emboscada ou dissimulação.

5. PRATICADO PARA ASSEGURAR EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO, IMPUNIDADE ou VANTAGEM DE OUTRO CRIME

São casos em que há vínculo do homicídio com outro crime.

6. FEMINICÍDIO

Inicialmente a Lei 13.104/2015 tinha incluído nesse artigo do Código Penal o FEMINICÍDIO como circunstância que qualificaria o crime de homicídio.

Porém, após as alterações que a Lei 14.994/2024 trouxe, esse inciso foi revogado e o FEMINICÍDIO passou a ser um tipo penal autônomo, que veremos no próximo capítulo.

7. HOMICÍDIO FUNCIONAL

Trata de uma qualificadora incluída pela Lei nº 13.142, de 2015 para proteger os agentes de segurança e sua família.

Assim, será qualificado o homicídio praticado contra as seguintes autoridades, agentes ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau:

- integrantes das Forças Armadas (art. 142 da CF);
- integrantes dos órgãos de segurança pública: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. (art. 144 da CF);
- integrantes do sistema prisional;
- integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.

Ressalta-se que só configurará a qualificado se o homicídio for praticado contra tais pessoas no exercício da função ou em decorrência da função. Em outras palavras, se alguém matar um policial por motivo passional, e não devido a função, não haverá essa qualificadora.

8. USANDO ARMA DE USO RESTRITO OU PROIBIDO

Trata de uma qualificadora incluída em 2019.

9. CONTRA MENOR DE 14 ANOS

É uma qualificadora incluída em 2022. Agora homicídio contra menor de 14 anos é considerado qualificado.

Além disso, além de ser qualificado o homicídio contra menor de 14 anos terá a pena aumentada no caso:

- 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade.
- se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Em seguida, o § 2º-C, amplia a tutela do ambiente escolar, mas com uma abordagem um pouco distinta. Enquanto o § 2º-B foca na vítima menor de 14 anos, o § 2º-C incide sobre homicídios praticados nas dependências de instituições de ensino, independentemente da idade da vítima. O foco aqui é o local do crime, que assume relevância jurídica própria.

A escola é concebida como um espaço de especial proteção, e qualquer homicídio ali ocorrido já é, por si só, mais grave. A partir disso, o dispositivo prevê causas de aumento semelhantes às do § 2º-B. Se a vítima for pessoa com deficiência ou com condição que a torne mais vulnerável, a pena será aumentada de um terço até a metade.

Já se o autor tiver relação de autoridade ou confiança — ou ainda se for professor ou funcionário da instituição — o aumento será de dois terços. Essa última hipótese é especialmente significativa, pois reconhece que a violência praticada por quem integra a estrutura escolar abala profundamente a confiança institucional.

Por exemplo, um professor que comete homicídio dentro da escola rompe não apenas uma norma penal, mas todo um dever ético e funcional de cuidado e orientação dos alunos.

§ 2º-C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de: (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

I - 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

II - 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Por fim, o § 2º-D representa uma inovação de grande impacto, ao estabelecer uma pena autônoma extremamente elevada (reclusão de 20 a 40 anos) para o homicídio doloso cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, milícia privada ou grupo paramilitar, quando o crime estiver relacionado à atuação dessas estruturas.

Diferentemente dos parágrafos anteriores, aqui não se trata apenas de aumento de pena, mas de uma resposta penal qualificada, que se aproxima de um tipo penal mais gravoso. O fundamento dessa previsão está na periculosidade dessas organizações, que atuam de forma sistemática, estruturada e frequentemente com emprego de violência extrema para atingir seus objetivos.

Imagine, por exemplo, um integrante de milícia que executa uma pessoa para consolidar o controle territorial do grupo: não se trata de um homicídio isolado, mas de uma ação inserida em um contexto de criminalidade organizada, com potencial de desestabilização social muito maior.

§ 2º-D. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

4. HOMICÍDIO CULPOSO

O Código Penal pune quem pratica um homicídio com CULPA (negligência, imprudência ou imperícia).

No homicídio culposo há uma possibilidade de PERDÃO JUDICIAL.

Veja o que diz o Código Penal:

*Art. 121 (...) **Homicídio culposo** § 3º **Se o homicídio é culposo: Pena - detenção, de um a três anos.** § 5º - **Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.***

A título exemplificativo, é o caso da mãe que dá ré no carro e acaba matando, por acidente, o pequeno filho que se escondia atrás do carro. Ora, houve homicídio culposo, porém, **as consequências da infração atinge a MÃE de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.** HÁ MAIOR PUNIÇÃO QUE UMA MÃE POR ACIDENTE MATAR UM FILHO? Assim, o juiz **poderá deixar de aplicar a pena.**

5. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Vamos as hipóteses:

- resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; ou
- se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato; ou
- se o agente foge para evitar prisão em flagrante.

HOMICÍDIO CULPOSO

Art. 121 (...) § 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. (...)

HOMICÍDIO DOLOSO

Art. 121 (...) § 4º (...) Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

- durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
- contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;
- na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

MILÍCIA PRIVADA ou GRUPO DE EXTERMÍNIO

Art. 121 (...) § 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

HOMICÍDIO

HOMICÍDIO SIMPLES

Art. 121. **Matar alguém:**

*Pena - reclusão, **de seis a vinte anos.***

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Art. 121 (...)

Caso de diminuição de pena

*§ 1º Se o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, **o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.***

- Praticado **por motivo de relevante valor SOCIAL**
- Praticado **por motivo de relevante valor MORAL**
- Praticado **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**

HOMICÍDIO QUALIFICADO

Art. 121. (...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

VI - revogado

VII - contra: (Redação dada pela Lei nº 15.134, de 2025)

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025)

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;

VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

IX - contra menor de 14 (quatorze) anos:

X - nas dependências de instituição de ensino:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

1. **MOTIVO TORPE**

Exemplo do CP: mediante paga ou promessa de recompensa (o homicídio MERCENÁRIO).

1. **MOTIVO FUTIL**

FUTIL é o motivo *que ou o que não tem importância ou mérito; inútil, superficial, desproporcional*.

1. **EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO, CRUEL OU QUE RESULTE EM PERIGO COMUM**

MEIO INSIDIOSO: *meio enganador*. O próprio Código Penal dá um exemplo de meio INSIDIOSO: com emprego de veneno.

MEIO CRUEL: o próprio Código Penal dá exemplos de meios cruéis: com emprego de fogo, asfixia ou tortura.

MEIO QUE RESULTE EM PERIGO COMUM: seria o meio de causar perigo de atingir várias pessoas, ou seja, um perigo comum a várias pessoas. O próprio Código Penal dá exemplos: com emprego de fogo ou explosivo.

1. **EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA**

O Código Penal fornece vários exemplos: traição, emboscada ou dissimulação.

1. **PRATICADO PARA ASSEGURAR EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO, IMPUNIDADE ou VANTAGEM DE OUTRO CRIME**

São casos em que há vínculo do homicídio com outro crime.

1. **HOMICÍDIO FUNCIONAL**

Assim, será qualificado o homicídio praticado contra as seguintes autoridades, agentes ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau:

- integrantes das Forças Armadas (art. 142 da CF);
- integrantes dos órgãos de segurança pública: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. (art. 144 da CF);
- integrantes do sistema prisional;
- integrantes da Força Nacional de Segurança Pública.

Só configurará a qualificado se o homicídio for praticado contra tais pessoas no exercício da função ou em decorrência da função.

Em seguida, o § 2º-C, amplia a tutela do ambiente escolar, mas com uma abordagem um pouco distinta. Incide sobre homicídios praticados nas dependências de instituições de ensino, independentemente da idade da vítima.

E, o § 2º-D estabelece uma pena autônoma extremamente elevada (reclusão de 20 a 40 anos) para o homicídio doloso cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, milícia privada ou grupo paramilitar, quando o crime estiver relacionado à atuação dessas estruturas.

§ 2º-C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de: (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

I - 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

II - 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

§ 2º-D. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

HOMICÍDIO CULPOSO

Art. 121 (...)

Homicídio culposo

§ 3º **Se o homicídio é culposo:**

Pena - detenção, de um a três anos.

PERDÃO JUDICIAL - Caso da mãe que mata o filho por acidente

§ 5º - ***Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.***

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

- resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; ou
- se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato; ou
- se o agente foge para evitar prisão em flagrante.

HOMICÍDIO CULPOSO

Art. 121 (...)

§ 4º *No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. (...)*

HOMICÍDIO DOLOSO

Art. 121 (...)

§ 4º (...) *Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.*

- durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

- contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;
- na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

MILÍCIA PRIVADA ou GRUPO DE EXTERMÍNIO

Art. 121 (...)

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
